郫都区市场监督管理局
行政处罚决定书

成郫市监处〔2023〕51012423000185号

当事人：郫都区兴铭锋食品经营部

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92510124*****8XX5E

住所（住址）：郫县团结镇太和村7组7****号

法定代表人（经营者）：张*冬 身份证号码：511022******42

联系电话：18******2040 其他联系方式：无

联系地址：成都市郫都区团结镇成都市沙西农副产品批发市场配送区****号

2023年2月9日我局接投诉举报反映，郫都区兴铭锋食品经营部在淘宝网销售的六婆辣椒面显示活动价格为180元/袋，实际收取190元/袋。经我局调查核实，郫都区兴铭锋食品经营部在期经营的网店上标价180元/袋销售成都六婆辣椒面10斤装，以190元/袋价格售出15单共29袋。货值金额共计5510元，违法所得290元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、郫都区兴铭锋食品经营部《营业执照》、《食品经营许可证》复印件；

2、关于郫都区兴铭锋食品经营部的投诉单；

3、张*冬、董*身份证复印件；

4、授权委托书；

5、2023年2月9日《现场检查笔录》；

7、郫都区兴铭锋食品经营部网店客服与张*杰1**1聊天记录截图；

8、郫都区兴铭锋食品经营部在网店的销售记录截图，

9、郫都区兴铭锋食品经营部网店2023年2月9日截图。

经查明，郫都区兴铭锋食品经营部网店上标价180元/袋销售成都六婆辣椒面10斤装，以190元/袋价格售出。货值金额共计5510

元，违法所得290元。违反《中华人民共和国价格法》第十三条第二款的规定:“经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。”

依据《中华人民共和国价格法》第四十一条、四十二条的规定:“ 第四十一条　经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分；造成损害的，应当依法承担赔偿责任。第四十二条 经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”

由于郫都区兴铭锋食品经营部在投诉举报前已经知晓问题并及时改正违法行为，减轻危害后果。多付款的消费者或者其他经营者难以查找，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条规定没收违法所得。

综上所述，建议对郫都区兴铭锋食品经营部予以以下行政处罚：

1、没收违法所得290元（大写：贰佰玖拾元整）。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到中国银行郫县支行银行，地址：郫都区南大街1号，帐号：130656288513。当事人逾期不履行行政处罚决定的，本局将依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定采取下列措施:（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款;（二）根据法律规定，将查封、扣押的财务拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款;（三）申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定,可在接到本处罚决定书之日起60天内向成都市郫都区人民政府申请行政复议，也可以于6个月内依法向人民法院提起行政诉讼。

成都市郫都区市场监督管理局

2023年 3　月 21 日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式_两_份，__一__份送达，一份归档。